

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| PROYECTO INFORME  | MEDIANTE OF. ORD. N° 3816 |
| DE FECHA 03/09/09 | SECRETARIA MINISTERIAL    |
| METROPOLITANA     | URBANISMO                 |

**MEMORIA  
MODIFICACIÓN N° 7  
PLAN REGULADOR COMUNAL DE LAS  
CONDES.**

**AGOSTO 2009**



## 1.- GENERALIDADES.

La Municipalidad de Las Condes, cumpliendo con la función que la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades le depara, en cuanto a mantener vigente su Plan Regulador Comunal, cumplir los objetivos delineados en su memoria, y subsanar las falencias de este, es que presenta la Modificación N° 7 a este instrumento, la que se inserta dentro de una serie de otras modificaciones, enmiendas y seccionales ya formulados y aprobados.

Cabe señalar que este proceso comenzó el año 2003 con la Modificación N° 2, referente a las condiciones de edificación. Posteriormente se aprobó la Modificación N° 3, vía enmienda, en la cual se incorporó la calle La Pastora a las vías de uso nocturno; la Modificación N° 4, publicada y expuesta al público, se encuentra aprobada por la CONAMA; luego en Febrero del 2005 se publicaron en el Diario Oficial 13 Planos Seccionales, que tenía por objetivo detallar y adecuar a la nueva estructura de calles y de usos de suelo fijada por la Ordenanza General la Ordenanza Local, situación que complementó los cuadros de uso de suelo existentes.

Dado que aún se encuentran en estudio la modificación N° 5 y N° 6, se ha decidido presentar la actual propuesta de Modificación, que se describe a continuación.

## 2.- OBJETIVO DE LA MODIFICACION.

La siguiente modificación al Plan Regulador Comunal de Las Condes, tiene tres objetivos definidos, a saber:

### 2.1. Ampliación del área UM Usos Comercio y Equipamientos de Escala Metropolitana Instituciones.

Se amplía el área de uso comercio y equipamientos de escala metropolitana instituciones, para el sector comprendido entre Avenida Plaza por el norte, Avenida Pie Andino por el oriente, Avenida Carlos Peña Otaegui por el sur y antiguo trazado de Avenida Plaza por el poniente.

De este modo, se permite el crecimiento normal de los equipamientos de uso comercio y equipamientos de escala metropolitana instituciones, considerando que se han incorporado mejoras en la accesibilidad general, en el manejo ambiental, en el aumento del estándar de estacionamientos, etc., cuestiones que ameritan permitir el crecimiento de estos equipamientos hasta los umbrales considerados en el Plan Regulador Comunal aprobado en 1995.





## **2.2.- Incorporación a la extensión del área UM Usos Comercio y Equipamientos de Escala Metropolitana Instituciones, del equipamiento de educación, cultura y salud.**

Complementando la ampliación de uso de suelo UM usos comercio y equipamientos de escala metropolitana instituciones, se incorpora el equipamiento de educación, cultura y salud para aquellos terrenos de 5 o más hectáreas, emplazadas en el polígono definido por la Avenida Monseñor Álvaro del Portillo ex General Blanche y Avenida Plaza por el norte, la calle Carlos Peña Otaegui por el sur, Avenida Pie Andino por el oriente y Avenida San Carlos de Apoquindo por el poniente.

Paralelamente se incorpora expresamente, de acuerdo a lo señalado en el artículo 2.1.36 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, la autorización del emplazamiento de equipamientos de escala mayor en el polígono definido en el párrafo anterior, aún cuando la vialidad circundante corresponda a vías de menor categoría.

## **2.3.- Modificación de Vialidad.**

### **Avenida Plaza**

Se propone modificar el trazado de esta vía Comunal de jerarquía Colectora, en el tramo comprendido entre Avenida Monseñor Álvaro del Portillo ex General Blanche y Carlos Peña Otaegui, en su intersección con Carlos Peña Otaegui, desplazándola hasta intersectar con la Avenida Pie Andino, manteniendo inalterada la capacidad de la vía. (ver Plano M.R.C.L.C.-07 Plano de Vialidad, Lámina A.)

### **Capacidad Vial.**

La propuesta de modificación al Plan Regulador de la Comuna de Las Condes, no disminuyen la capacidad vial del sistema de la red vial estructurante, por cuanto la modificación propuesta es sólo una modificación de trazado, por cuanto se mantienen las seis pistas señaladas y su bandejón central, con el perfil de 45 metros entre líneas oficiales.

## **3.- RIESGOS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL**

No corresponde reconocer ni definir áreas de riesgo, por cuanto las propuestas de esta modificación no presentan las características definidas en el artículo 2.1.17, cuarto inciso, de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones:

*1. Zonas inundables o potencialmente inundables, debido entre otras causas a proximidades de lagos, ríos, esteros, quebradas, cursos de agua no canalizados, napas freáticas y pantanos.*

*2. Zonas propensas a avalanchas, rodados, aluviones o erosiones acentuadas.*



3. Zonas de Actividad volcánica, ríos de lava o fallas geológicas.

4. Zona, franja o radio de protección de obras de infraestructura peligrosa, tales como aeropuertos, helipuertos públicos, torres de alta tensión, embalses, acueductos, oleoductos, gaseoductos y estanques de almacenamiento de productos peligrosos.

A su vez, y tal como menciona el artículo 2.1.18, de la Ordenanza antes mencionada, en el sector no se reconocen áreas de recursos de valor natural, tales como: bordes costeros, marítimos, lacustres, fluviales, parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales, altas cumbres, etc.

Por otra parte, las propuestas de esta modificación no alteran ni afectan los recursos, inmuebles y áreas patrimoniales comunales.

#### 4.- CALCULO DE DENSIDAD EN EL PROYECTO.

La propuestas incluidas en esta modificación, no implican aumentar ni disminuir la población ni la densidad en hab/há que la comuna de Las Condes debe cumplir de acuerdo a lo indicado en la Ordenanza del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, artículo 4.4, inciso 2°. Modificado y publicado en D.O. con fecha 2 de Abril de 2002, por cuanto si bien se aumenta el área de UM usos comercio y equipamientos de escala metropolitana instituciones, este admite el uso de vivienda existente en el sector.

Sin embargo, aun cuando se otorgara a esta área otro uso distinto al residencial, la disminución de población no es significativa para el estándar de 150 viv/há que debe cumplir la comuna, dado que la actual zona de edificación, correspondiente a esta zona de 7,088 há, actual área de edificación Eab4, tiene una densidad que varía entre 2 y 25 viv/há, la pérdida de población variaría de 14 a 177 viviendas, equivalentes a una variación entre 8 y 708 háb/há.

Es decir, si a la población total comunal proyectada al año 2020 de 516.727 habitantes (ver Memoria Modificación N°2) se descuentan los 708 habitantes que permite la densidad de 25 háb/há en estas 7,088 há, y se divide por la superficie habitable comunal ( 3.302,64 há), el resultado arroja una densidad al año 2020 de 156,24 hab/há, densidad por sobre el mínimo de 150 hab/há establecida en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago.

